



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Expediente N° 3060/2021 (Cuerpo 0 a 17) - Aprobar el Acta Acuerdo: “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ – COLECTOR ALTO PERÚ – ETAPA 1” (Licitación Pública N° 14/2021).-

VISTO el Expediente N° 3060/2021 (Cuerpo 0 a 17); y

Considerando:

Que, por los actuados del visto, tramita lo relacionado con la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ – COLECTOR ALTO PERÚ – ETAPA 1”, en el marco de la Licitación Pública N° 14/2021;

Que dicha obra fue adjudicada a CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. mediante el Decreto N° 1531 de fecha 3 de noviembre de 2021, produciéndose algunas modificaciones al proyecto original por la Resolución N° 4/2021 del entonces Secretario de Obras Públicas Municipal;

Que la obra referida fue financiada con aportes del Estado Nacional, en virtud del Convenio Marco de Cooperación y Desarrollo de Obra Hídrica suscripto entre el Municipio y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, dependiente del entonces Ministerio de Obras Públicas, con fecha 24 de febrero de 2021. Dicho convenio fue complementado por un Convenio Específico de Cooperación y Financiación suscripto el 16 de noviembre de 2021, mediante el cual se acordó la financiación de la obra “Construcción de Desagüe – Cuenca Alto Perú – Etapa 1”, a través del Fondo Hídrico de Infraestructura, creado por el Decreto N° 1381/2001 y ratificado por la Ley N° 26.181, con sus normas reglamentarias y complementarias;

Que, a partir de mediados del año 2024, se modificó el cronograma de pagos a cargo del Estado Nacional, lo que afectó parcialmente el ritmo de ejecución de las obras en curso. Asimismo, se registraron diferencias de criterio entre el ingeniero a cargo de la inspección de obra y la empresa constructora, las cuales dieron lugar a un informe con observaciones avaladas por la Subsecretaría General de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público;

Que el informe fue puesto en conocimiento del contratista, quien, tras tomar vista de las actuaciones, brindó las explicaciones correspondientes, accediendo a efectuar las mediciones necesarias de los ítems señalados en el mismo. Asimismo, solicitó el pago de las facturas pendientes, la aprobación y pago de las redeterminaciones de precios correspondientes, así como la liquidación de intereses y gastos indirectos derivados de la demora en la continuación de la obra, por causas no imputables a la contratista;

Que las respuestas de la empresa fueron analizadas por el ingeniero a cargo de la inspección de obra, la Subsecretaría General de Obras Públicas y la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, quienes elaboraron un informe detallado en el que concluyeron que las explicaciones proporcionadas por la contratista sobre las cuestiones planteadas resultan

razonables, destacando que las diferencias observadas en las mediciones pueden ser ajustadas en la medición final de la obra, conforme a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública correspondiente;

Que asimismo, las áreas técnicas precisaron que la obra presenta un avance físico superior al noventa por ciento (90%), y su finalización y puesta en servicio, que sólo sería posible con la obra terminada, resulta crucial para garantizar una evacuación eficiente y segura de los excedentes pluviales en gran parte del Partido de San Isidro, por lo que consideran acorde al interés del Municipio analizar la posibilidad de continuar la obra hasta su total terminación, readecuando algunos aspectos del contrato a tales fines;

Que, por otra parte, las áreas técnicas señalaron que, en aras de garantizar la correcta finalización de la obra, resulta técnica y jurídicamente más conveniente mantener la vigencia del contrato actual en lugar optar por su finalización anticipada, toda vez que dicha decisión permitiría evitar incrementos significativos en los costos y mitigar los riesgos inherentes al proceso, tales como la delimitación de responsabilidades técnicas y legales entre el contratista original y una eventual nueva adjudicataria, así como la realización de estudios complementarios destinados a garantizar la compatibilidad e integridad del sistema, previniendo de este modo demoras adicionales en la ejecución del proyecto;

Que sobre esa premisa, surge de las actuaciones un análisis pormenorizado de las cuestiones pendientes de ejecución, como así también de los reclamos formulados por la contratista respecto de los saldos impagos correspondientes a los certificados Nros. 26 a 29, cuyo monto, de acuerdo al informe y las constancias agregadas en las actuaciones, asciende a la suma de Pesos Treinta y Cuatro Millones Setecientos Seis Mil Doscientos Diez con Cuarenta y Cuatro Centavos (\$ 34.706.210,44.-), incluyendo las redeterminaciones de precio pendientes de aprobación, los intereses por mora por el tiempo transcurrido y los gastos improductivos generados durante el tiempo que la obra estuvo paralizada sin culpa del contratista;

Que, respecto del total reclamado en concepto de gastos improductivos, que asciende a Pesos Treinta y Siete Millones Veinticuatro Mil Setecientos Tres con Setenta y Seis Centavos (\$ 37.024.703,76.-) mensuales por 15 meses, totalizando la suma de Pesos Quinientos Cincuenta y Cinco Millones Trescientos Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Seis con Cuarenta Centavos (\$ 555.370.556,40.-), y de Mil Trescientos Treinta y Un Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez con Sesenta y Cuatro Centavos (\$ 1.331.466.410,64.-) al mes de enero de 2025, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público propuso abonar, por la totalidad de los conceptos, la suma de Pesos Cuatrocientos Veinte Millones (\$ 420.000.000.-);

Que, llamada a intervenir, la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, a modo de colaboración, evaluó las redeterminaciones de precios pendientes de aprobación, aplicando los criterios establecidos en la Cláusula Transitoria Tercera del Decreto N° 490/2023, por tratarse del mecanismo previsto en los acuerdos celebrados con el Estado Nacional y, en consecuencia, de aplicación necesaria para posibilitar la recuperación de las sumas que el Municipio eventualmente anticipe para la continuidad y finalización de la obra, siendo además el procedimiento que se ha aplicado de manera uniforme hasta la fecha;

Que en su Informe IF-2025-00208222-SI-JGAB la citada Comisión verificó “(...) que la estructura de ponderación de los factores principales para el cálculo de la variación de referencia utilizada en la presentación se ajusta a la aplicada por la entonces Dirección de Análisis y Redeterminación de Precios del Ministerio de Obras Públicas nacional para aprobar las redeterminaciones de precios 1 a 6 y las adecuaciones provisorias 7 a 18” así como “el cumplimiento del Artículo 3° y 4° de las DISPOSICIONES GENERALES del CAPÍTULO I del ANEXO I del Decreto 691/16, y del Artículo 4° de la DISPOSICIONES GENERALES del CAPÍTULO ANEXO I del Decreto 490/2023 (...)” y que “los índices aplicados coinciden con las publicaciones del INDEC correspondientes a cada período y que los indicadores empleados se corresponden con los utilizados en las redeterminaciones 1 a 6” (Punto 2.2, 2.3 y 2.4 del informe que remiten a los Anexos I y II del mismo);

Que asimismo, concluyó que “(...) el monto total ejecutado al 1 de abril de 2025 asciende a la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Ochenta Millones Noventa y Ocho Mil Veintisiete con Nueve Centavos (\$ 5.780.098.027,09); que de dicha suma se debe detracer lo abonado en concepto de Anticipo Financiero, los Certificados a valores de contrato

básico, las redeterminaciones definitivas 1 a 5 y las adecuaciones provisorias 6 a 12, por un total de Pesos Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Siete con Cuarenta y Cuatro centavos (\$4.974.442.237,44), resultando de ello una diferencia a abonar de Pesos Ochocientos Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve con Sesenta y Cinco centavos (\$ 805.655.789,65) conforme los cálculos que obran en el Anexo VII del presente Informe”, que fueron agregados por medio de los Informes IF-2025-00210013-SI-JGAB, IF-2025-00210105-SI-JGAB y sus archivos embebidos a las actuaciones del Visto;

Que, por otro lado, aclaró que “La suma de Pesos Ochocientos Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve con Sesenta y Cinco Centavos (\$ 805.655.789,65) se compone de Pesos Treinta y Cuatro Millones Setecientos Seis Mil Doscientos Diez con Cuarenta y Cuatro Centavos (\$ 34.706.210,44) en concepto de los Certificados de Obra Nros. 26, 27, 28 y 29 adeudados, -incluyendo los certificados a valores básicos de contrato más las redeterminaciones 1 a 5 y las adecuaciones provisorias 6 a 12 aprobadas- y de Pesos Setecientos Setenta Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Nueve con Veintiún Centavos (\$ 770.949.579,21) en concepto de la redeterminación de precios definitiva correspondiente al total de obra ejecutada al 1° de abril de 2025”;

Que finalmente determinó que “(...) el faltante de obra a ejecutar, calculado a valores de la 26° RDT (abril de 2025), asciende a Pesos Cuatro mil noventa y seis millones novecientos veintidós mil seiscientos treinta y nueve, con ochenta y tres centavos (\$ 4.096.922.639,83) (...)”;

Que en virtud de las conclusiones vertidas por la Comisión, y teniendo en consideración los reclamos efectuados por la contratista y los antecedentes incorporados a las actuaciones citadas en el Visto, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público incorporó un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir con Centro Construcciones S.A. *ad referéndum* de este Departamento Ejecutivo Municipal, con la finalidad de continuar con las obras;

Que de acuerdo a lo indicado en dicho proyecto, el Acta Acuerdo tendría por objeto reconducir, repotenciar y garantizar la más rápida ejecución y terminación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALTO PERÚ - COLECTOR ALTO PERÚ - ETAPA 1” en el marco y vigencia de los Pliegos Licitatorios que rigen el contrato (Licitación Pública N° 14/2021), con la inclusión de las especificaciones establecidas en el mismo, acordándose un plazo de ejecución de 8 meses a partir del acta de reinicio de obra;

Que, en ese sentido, se establece un importe total a pagar a la contratista de Pesos Mil Doscientos Veinticinco Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Nueve con Sesenta y Cinco Centavos (\$ 1.225.655.789,65.-), monto que se compone de Treinta y Cuatro Millones Setecientos Seis Mil Doscientos Diez con Cuarenta y Cuatro Centavos (\$34.706.210,44.-) en concepto de certificados de obra básica, adecuados y pendientes de cobro (certificados N° 26 a 29, ambos inclusive), redeterminaciones definitivas 1 a 25 por Pesos Setecientos Setenta Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Nueve con Veintiún Centavos (\$770.949.579,21) y gastos improductivos por Cuatrocientos Veinte Millones (\$ 420.000.000.-);

Que tales importes serán abonados por el Municipio a la Contratista en un primer desembolso de Pesos Ciento Cincuenta Millones (\$150.000.000.-), dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la ratificación del acuerdo, y tres cuotas iguales y consecutivas de Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veintinueve con Ochenta y Ocho Centavos (\$358.551.929,88.-) cada una, pagaderas a los treinta (30), sesenta (60) y noventa (90) días corridos, respectivamente, contados desde igual fecha;

Que, se indica como tope máximo de todos los importes a pagar en el presente ejercicio entre todas las cláusulas del Acta Acuerdo la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Millones (\$2.500.000.000.-);

Que sin perjuicio de las redeterminación de precios que correspondan a futuro, se pacta que los cuatro (4) primeros certificados presentados con posterioridad al reinicio de los trabajos, se abonarán a los 30 días de su aprobación, y a partir del quinto (5°) certificado, los mismos se abonarán en tres (3) cuotas pagaderas en treinta (30), sesenta (60) y